18836_2025-03-26 15:39:46

民事一审案件立案审查表

001

民事一审案件立案审查情况					案号：(2021)渝 0104 民初 8153 号
案由：民间借贷纠纷				收到诉状日期： 2021 年 11 月 19 日	
案件来源：当事人起诉			管辖依据：原告（申请人）住所地		
涉诉标的：254575 元		诉前财产保全（）诉讼保全（）证据保全（）先予执行（）		涉外（）港（）澳（）台（）侨（）	
合同、权属及侵权纠纷种类		法人与法人之间（）法人与其他经济组织之间（）自然人为一方当事人（）；生活、消费领域（）生产流通领域（）			
当 事 人 基 本 情 况					
诉讼地位	姓名或单位名称	自然人居住地、经常居住地或单位住所地	联系电话	邮政编码	代理人联系电话
原告	徐云鸽	重庆市市辖区大渡口区双龙路 2 号中交丽景 7 栋 1 单元 2503 号房			17723024648
被告	韩静	重庆市市辖区江津区琅山大道 273 号 3 幢 1 单元 6-1			
审查人意 见	立案		审 查 人：刘洪波 审查日期：2021 年 11 月 19 日		
审批人意 见	立案		审 批 人：刘洪波 审批日期：2021 年 11 月 19 日		
对不予受理裁定上诉（ ）	收到上诉日期：	二审裁定日期：	二审裁定结果：		

应收受理费	2559 元	预交日期：2021 年 11 月 19 日 预交受理费：2559.00 元	减交（ ）	元	实收受理费	2559.00 元
			缓交（ ）	元		
			免交（ ）	元		
司法救助对象	法人或组织	社会公共福利事业单位（） 特困企业（） 破产企业（） 其他（）				
	自然人	残疾人（ ）生活困难接受国家救济的人（ ）因自然灾害或不可抗力造成生活困难的人（ ） 孤寡老人（ ）未成年孤儿（ ）其他（ ）				
收案信息统计在 2021 年 11 月法综 10（13、16、19、21）表、法综 31 表、法综 35 表			备注：			

承办人：刘洪波　　审判长或庭长：刘洪波

18836_2025-03-26 15:39:46

18836_2025-03-26 15:39:47

民事一审案件立案审查表

<table>
<tr><td colspan="3">民事一审案件立案审查情况</td><td colspan="3">案号：(2021)渝 0104 民初 8153 号</td></tr>
<tr><td colspan="3">案由：民间借贷纠纷</td><td colspan="3">收到诉状日期： 2021 年 11 月 19 日</td></tr>
<tr><td colspan="3">案件来源：当事人起诉</td><td colspan="3">管辖依据：原告（申请人）住所地</td></tr>
<tr><td>涉诉标的：254575 元</td><td colspan="2">诉前财产保全（）诉讼保全（）证据保全（）先予执行（）</td><td colspan="3">涉外（）港（）澳（）台（）侨（）</td></tr>
<tr><td>合同、权属及侵权纠纷种类</td><td colspan="5">法人与法人之间（）法人与其他经济组织之间（）自然人为一方当事人（）；生活、消费领域（）生产流通领域（）</td></tr>
<tr><td colspan="6">当 事 人 基 本 情 况</td></tr>
<tr><td>诉讼地位</td><td>姓名或单位名称</td><td>自然人居住地、经常居住地或单位住所地</td><td>联系电话</td><td>邮政编码</td><td>代理人联系电话</td></tr>
<tr><td>被告</td><td>戴修建</td><td>重庆市市辖区璧山区健龙镇鱼洞村 5 组 136 号</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>审查人意 见</td><td colspan="2">立案</td><td colspan="3">审 查 人：刘洪波
审查日期：2021 年 11 月 19 日</td></tr>
<tr><td>审批人意 见</td><td colspan="2">立案</td><td colspan="3">审 批 人：刘洪波
审批日期：2021 年 11 月 19 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">对不予受理裁定上诉（ ）</td><td>收到上诉日期：</td><td colspan="2">二审裁定日期：</td><td>二审裁定结果：</td></tr>
<tr><td rowspan="3">应 收受理费</td><td rowspan="3">2559 元</td><td rowspan="2">预交日期：2021 年 11 月 19 日</td><td>减交（ ）</td><td>元</td><td rowspan="3">实 收受理费</td><td rowspan="3">2559.00 元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预交受理费：2559.00 元</td><td>缓交（ ）</td><td>元</td></tr>
<tr><td>免交（ ）</td><td>元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">司法救助对象</td><td>法人或组 织</td><td colspan="5">社会公共福利事业单位（） 特困企业（） 破产企业（） 其他（）</td></tr>
<tr><td>自然人</td><td colspan="5">残疾人（ ）生活困难接受国家救济的人（ ）因自然灾害或不可抗力造成生活困难的人（ ）
孤寡老人（ ）未成年孤儿（ ）其他（ ）</td></tr>
<tr><td colspan="4">收案信息统计在 2021 年 11 月法综 10（13、16、19、21）表、法综 31 表、法综 35 表</td><td colspan="2">备注：</td></tr>
</table>

承办人：刘洪波　　审判长或庭长：刘洪波

18836_2025-03-26 15:39:47

18836_2025-03-26 15:39:47

民事一审案件审判流程管理流程情况

立案日期：2021年11月19日			移交审判庭日期：2021年11月19日	
审判庭或法庭名称：民事审判庭			接收人：	
适用程序	简易程序（非小额诉讼）	审判长或独任审判员： 承办人：李成杨		
其他合议庭成员：李成杨		陪审员参加（ ）	书记员：李国茜	
参加诉讼的代理人 人，其中代理律师 人，法律援助律师 人			反诉（ ）	
回避申请人：		申请回避原因：	申请回避结果：	
不公开审判（ ）		不公开审判的法律依据：		

庭次	开庭时间	开庭地点	法庭记录员
1	2021年12月20日10时30分	第七审判庭	

扣除审限期间	案件终止审理及其他法定扣除审限原因	批准延长审判时间	申请延长审限原因
至			
至			
至			

对管辖异议裁定上诉（ ）		对管辖异议裁定上诉后的处理结果：	
简易程序转普通程序日期	年 月 日	审批人：	法定审限：共92日，实际审理35日
超审限（ ）	超审限原因：		

承办人报批日期： 年 月 日	审判长或独任审判员签审日期： 年 月 日	庭长审签日期： 年 月 日
院长审签日期： 年 月 日	审委会讨论决定日期： 年 月 日	审委会讨论决定后 院长签发日期： 年 月 日

结案方式	判决			
裁判结果		当庭宣判（ ）	缺席审判（ ）	宣判时间： 2021-12-24
裁判文书送达日期：2021年12月24日		送达人：李成杨、李国茜	结案案由：民间借贷纠纷	
结案日期：2021年12月24日	结案标的金额：254575.000000元		上诉人名称：	
收到上诉状日期：2022年1月8日		预交二审受理费用：2022年1月11日	向二审法院移送案卷日期：年 月 日	
结案信息统计在2021年11月法综10（13、16、19、21）表、法综31表、法综32（33）表、法综35表				
备注：				

承办人：李成杨　　审判长或庭长：李成杨

18836_2025-03-26 15:39:47

18836_2025-03-26 15:39:47

民事起诉状

原告：徐云鸽，男，汉族，1984年10月15日出生，户籍地：云南省丽江市永胜县仁和镇仁和村委会大村402号附75号，经常居住地：重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景7栋1单元2503号房，公民身份号码533222198410151015。

法律文书送达地址：重庆市渝北区金石大道458号11楼。联系电话：17723024648、18883314588.收件人：黄华、李美文。

被告：戴修建，男，1981年6月14日出生，住所地重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号，公民身份号码510232198106143711。联系电话：15923535350、17323555557、17347999757。

被告：韩静，女，1984年11月19日出生，住所地重庆市江津区琅山大道273号3幢1单元6-1，公民身份号码500381198411190427。

诉讼请求：

1、请求贵院依法判令被告戴修建、韩静共同向原告返还借款本金200000（大写：贰拾万元整）及利息（以200000元为本金计算基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%，计算至2020年8月19日的利息为54575元；以200000元为本金计算基数，按起诉时一年期贷款市场报价利率的四倍，自2020年8月20日起计算至还清全部本金之日止）；

18836_2025-03-26 15:39:47

18836_2025-03-26 15:39:48

重庆市大渡口区人民法院

交纳诉讼费用通知书

(2021)渝0104民初8153号

徐云鸽：

徐云鸽诉（与）韩静,戴修建民间借贷纠纷一案，你（单位）向本院提起诉讼/反诉/上诉/申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、《诉讼费用交纳办法》的规定，你（单位）应当预交案件受理费/申请费2559元。你（单位）应当于收到本通知书次日起七日内预交上述费用。期满仍未预交的，按撤回起诉/反诉/上诉/申请处理。

特此通知。

缴款码：500000210000015679541

手机短信交费链接：

http://www.cqfygzfw.com/wsjf/public/ssf/query/500000210000015679541

二〇二一年十一月十九日

18836_2025-03-26 15:39:48

18836_2025-03-26 15:39:48



扫码交费（建行）



电子票夹

交费方式提示：

一、现场交纳：

当事人在受理案件的法院（含人民法庭）诉讼收费窗口使用 POS 机刷卡交纳。

二、网上交纳：

用手机微信或支付宝 APP 扫描《交纳诉讼费用通知书》上面的网上交费二维码，打开交费页面进行交纳；直接进入重庆法院“易诉”平台（登录网址 http://www.cqfygzfw.com/dzfy）和“易法院 APP”交费页面进行交纳；通过“渝快办”生活缴费中“法院诉讼费”进行交纳。网上交费二维码也可通过点击手机短信交费链接获取。

三、银行网点柜台交纳：（目前仅限到重庆市内的工、建、招、农商、华夏、中信、农业、平安、兴业、光大、三峡银行办理，以及重庆市外的工、建行办理）

当事人需持《交纳诉讼费用通知书》，通过现金、银行卡或对公账户开户行在工、建、招、农商、华夏、中信、农业、平安、兴业、光大、三峡银行的同行转账方式，到上述银行网点柜台交纳。

附：银行服务咨询电话 023—67500821（工行）63890443（建行）60363816（招行）61110314（农商）63784520（华夏）67084024（中信）63625340（农行）63369852（平安）86779853（兴业）67498487（光大）88170919（三峡）

注意事项：

1.在交费成功以后，如您需要《重庆市财政统一票据》，可以通过点击手机短信交费链接或进入重庆法院“易诉”平台和“易法院 APP”交费页面查看电子票据，直接下载打印。

2.判决生效后，胜诉方预交但不应负担的诉讼费用，可申请人民法院退还。



18836_2025-03-26 15:39:48

18836_2025-03-26 15:39:49

重庆市非税收入统一票据（电子）

票据代码：50010121
交款人统一社会信用代码：
交款人：徐云鸽

票据号码：0015384122
校验码：65f119
开票日期：2021-11-19

项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注
01000002	诉讼费	元/件	1.00	2,559.00	2,559.00	

金额合计（大写）贰仟伍佰伍拾玖元整　　（小写）2,559.00

其他信息：(2021)渝0104民初8153号

电子票据附加说明：电子[illegible]票据[illegible]内可打印纸质票据

重庆市大渡口区人民法院 收费专用章

收款单位（章）：重庆市大渡口区人民法院　　复核人：　　收款人：刘洪波

18836_2025-03-26 15:39:49

18836_2025-03-26 15:39:50

重庆市大渡口区人民法院

受理案件通知书

(2021)渝0104民初8153号

徐云鸽:

徐云鸽与韩静,戴修建民间借贷纠纷一案的起诉状已收到。经审查,起诉符合法定受理条件,本院决定立案审理。并将有关事项通知如下:

一、在诉讼进程中,当事人必须依法行使诉讼权利,有权行使民事诉讼法第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利,同时也必须遵守诉讼秩序,履行诉讼义务。

二、如需委托代理人代为诉讼,应向本院递交由委托人签名或盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

三、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》,本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密,申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的,至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的,可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

四、应在接到本通知书后七日内,凭重庆市法院缴费通知书到本院预交案件受理费5117元。

18836_2025-03-26 15:39:50

18836_2025-03-26 15:39:50

公众服务网

二〇二一年十一月十九日

法院开户行： 法院账号：
诉讼联络人：甄妮 联系电话：68902533

关于审判流程信息公开的特别告知

人民法院审判案件的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开，但涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的内容除外。

当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人应当配合本院采集、核对身份信息，并预留有效的手机号码。身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码、统一社会信用代码，是登录审判流程信息查询账户时的身份验证依据；手机号码将用于接收中国审判流程信息公开网以短信形式发送的登录验证码。

自完成身份信息采集、核对后，本院开始向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开审判流程信息；如果相关人员中途退出诉讼，经本院依法确认后，不再向相关人员公开审判流程信息。

中国审判流程信息公开网将通过 12368 短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”（关注后须登录），向你推送重要审判环节的流程信息。

18836_2025-03-26 15:39:50

18836_2025-03-26 15:39:51

011

证 明

业主徐云鸽（身份证号码：533222198410151015）：

于2020年7月30日购买的重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景7栋1单元2503号物业，自2020年7月31日到现在一直居住在此。

重庆中交物业管理有限公司

中交丽景一期客户服务中心

2021年11月1日

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人徐云鸽 委托重庆壹法仟钧律所陈婷婷 类方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:39:51

18836_2025-03-26 15:39:51

重庆序章律师事务所
CHONGQING XUZHANG LAW FIRM

民事委托书

（2021）渝章委字第11号

徐云鸽 与 戴修建、韩静 因 民间借贷 纠纷一案，现 徐云鸽 委托重庆序章律师事务所 黄华 李美文 律师为其 一审 阶段代理人。

委托权限为下列所属第 1 项：

1、特别授权：代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为调解、和解，代为提起反诉；

2、一般授权。

特此委托

委托人：徐云鸽

2021年11月11日

附 委托人地址：

委托人电话：

承办律师电话：17723024648（黄华）、18883314588（李美文）.

地址：重庆市渝北农业园区金石大道458号
Add:11/F, No. 458, JinShi Road, YuBei, Chongqing
邮编(P.c):401120 电话(Tel):(023)13350348488
IP:http://www.xuzhang.com.cn E-mail:admin@xuzhang.com.cn

18836_2025-03-26 15:39:51

18836_2025-03-26 15:39:51

重庆序章律师事务所
所 函

2024 渝章函字第110号

重庆市大渡口区人民法院：

徐云鸽 与 戴修建、韩静 因 民间借贷 纠纷案，现 徐云鸽 委托本所 黄华、李文 律师为其诉讼代理人。

特此函告

重庆序章律师事务所

2021 年 11 月 12 日

附 承办律师电话：黄：17723046648、李：18883116588

委托书一份

地址：重庆市渝北农业园区金石大道458号11楼
Add：11/F,No.458,JinShi Road,YuBei,Chongqing
邮编(P.c)：401120 电话(Tel)：(023)63053705、63012502
IP:http://www.cqxzls.cn E-mail:admin@cqxzls.cn

18836_2025-03-26 15:39:51

18836_2025-03-26 15:39:53

执业机构　重庆序章律师事务所

执业证类别　专职律师

执业证号　15001201810020776

法律职业资格
或律师资格证号　20155002341998

发证机关　重庆市司法局

发证日期　2018　年01　月31　日



持证人　黄华

性　别　男

身份证号　500234199206122593

18836_2025-03-26 15:39:53

18836_2025-03-26 15:39:53



执业机构 重庆序章律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 15001202010284278

法律职业资格
或律师资格证号 A20175001552037

发证机关 重庆市司法局

发证日期 2020 年 12月 31日

持 证 人 李美文

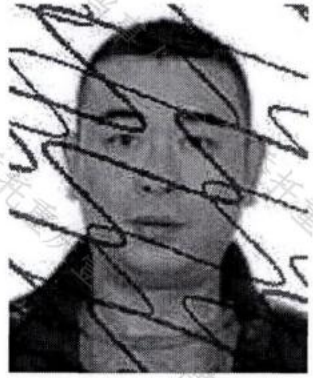
性 别 男

身份证号 500228199402221794

18836_2025-03-26 15:39:53

18836_2025-03-26 15:39:53

姓名：戴修建 身份证号：510232198106143711 查询

姓名：	戴修建	身份证号：	510232198106143711	出生日期：	19810614
性别：	男性	民族：	汉族	籍贯省市县：	无
地址：	健龙镇鱼洞村5组136号				
服务处所：	无				

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人徐云鹏委托重庆壹法仟钧律所陈媛媛 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:39:53

18836_2025-03-26 15:39:54

姓名：韩静　　身份证号：500381198411190427　　查询

姓名：	韩静	身份证号：	500381198411190427	出生日期：	19841119
性别：	女性	民族：	汉族	籍贯省市县：	无
地址：	琅山大道273号3幢1单元6-1				
服务处所：	无				



重庆市大渡口区人民法院复印件当事人徐云鹏委托重庆壹法仟钧律所陈婷婷 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:39:54

18836_2025-03-26 15:39:54

证据目录

——徐云鸽民间借贷纠纷

序号	证据名称	证据来源	主要内容	证明对象	页码
1	17年借条	被告出具	2017年12月9日，被告戴修建向原告借款贰拾万元，月利率2%，利息按月支付，借款期限一年。2019年1月1日，被告戴修建重新出具贰拾万元借条，月利率2%，17年的借条作废。	原告向被告出借贰拾万元，被告出具了借条，双方成立了借贷关系。	
	19年借条	被告出具			
2	交易明细详情	兴业银行APP	2017年12月9日，原告委托金爱丽向江津区最月酒楼转账32500元，自行向最月酒楼转账150000元。	原告通过自己或他人向被告指定收款账户转账，履行了出借义务。被告应当还款并支付利息。	
	交易流水	兴业银行重庆大渡口支行			
	活期存折交易明细清单	中国农业银行重庆大渡口双山支行			
3	婚姻登记信息	重庆市婚姻收养登记管理中心	被告戴修建与被告韩静于2016年8月22日结婚，2020年4月9日离婚。	被告戴修建在婚姻存续期间借款，两被告应当共同承担还款责任。	
4					

重庆市大渡口区人民法院复印件当事人徐云鸽委托重庆市律所陈婉婉律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:39:54

18836_2025-03-26 15:39:54

借条

今向徐云鸽借到人民币贰拾万元整，双方约定利息为贰分，利息每月支付一次，借款期限为一年。

借款人： 

身份证号码：510232198106143711

2017 年 12 月 9 日

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人徐云鸽 委托重庆堂法仟钧律所陈婷婷 委方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:39:54

18836_2025-03-26 15:39:56

020

借条

借款人：戴修建 于2019 年1 月1 日向借款人借款人民币200000.00大写(贰拾万元整)，月利息贰分，如不能按时归还，愿承担所有法律责任。之前向徐云鸽出具的借条（利息已结清）做废，以本次借据为准。

借款人：戴修建 身份证号码：510232198106165711

2019 年 1 月 1 日

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人徐云鸽委托重庆壹法律师事务所陈婷婷 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:39:56

18836_2025-03-26 15:39:56

交易明细详情

支出金额

¥32,500.00

交易摘要	跨行消费
交易时间	2017/12/09 18:25:04
记账日期	2017/12/09
用途	受理方信息:江津区最月酒楼
账户余额	72,234.92

18836_2025-03-26 15:39:56

18836_2025-03-26 15:39:56

兴业银行
INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.

客户号:3430127376　　户名：金爱丽　　完整卡号：

账号：346080126206202651　　币种：人民币　　打印日期：2021年11月01日

查询起始日期：2017年12月01日　　截止日期：2017年12月31日　　查询人：197180

交易日期	流水号	收支	交易金额	摘要	对方账号	对方行名	用途
20171209	66783783	支	32,500.00	跨行消费		受理方信息:江津区最月酒楼	
20171215	99953863	支	50,000.00	汇款汇出	62170037600384157[illegible]	中国建设银行总行(不受理个人业务)	转账

-------- 结束 --------

18836_2025-03-26 15:39:56

18836_2025-03-26 15:39:57

中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单

中国农业银行股份有限公司
钞汇标志：现钞
重庆大渡口双山支行
业务专用章
31LL372|ATE34377
交易网点

账号户名：6228450470020913316 徐云鸽　　序号：000　　币种：人民币

起止日期：20161029-20201029

日期	时间	日志号	短摘要	交易金额	本次余额	附言	渠道
20171203	173427	324547645	财付通	-30.00	117155.15	319999	EPAY
	410078019410010 21财付通支付科技有限公司客户备付金财付通，微信转账，2117120374122246359 9						
20171204	132157	307789492	财付通	-8.00	117147.15	319999	EPAY
	410078019410010 21财付通支付科技有限公司客户备付金财付通，微信转账，2117120474162071094 6						
20171204	150637	361117827	财付通	-7.00	117140.15	319999	EPAY
	410078019410010 21财付通支付科技有限公司客户备付金财付通，微信转账，2117120474132240937 2						
20171204	182340	459112824	美团点评	-24.00	117116.15	180999	EBNK
	订单号:1186219266201312						
20171205	121059	268937255	美团点评	-15.00	117101.15	180999	EBNK
	订单号:1188834549201312						
20171207		151837019	短信费	-2.00	117099.15	310208	BTCH
	020801940050307短信费						
20171207	105932	254929151	财付通	-98.00	117001.15	319999	EPAY
	410078019410010 21财付通支付科技有限公司客户备付金财付通，去哪儿网，3117120731242016185 8						
20171207	122231	297250950	微信零 X	35629.84	152630.99	419999	EBNK
	410078000400109 99财付通支付科技有限公司客户备付金微信零钱提现 XF						
20171207	194716	505784150	财付通	-100.00	152530.99	319999	EPAY
	410078019410010 21财付通支付科技有限公司客户备付金财付通，微信红包，2117120774172544839 9						
20171208	093135	208960144	转存	4997.50	157528.49	319999	IBPS
	623190000008896602 9杨映仙划款						
20171208	181734	490576362	财付通	-1000.00	156528.49	319999	EPAY
	410078019410010 21财付通支付科技有限公司客户备付金财付通，微信转账，2117120874122347783 8						
20171208	234840	596943100	财付通	-142.96	156385.53	319999	EPAY
	410078019410010 21财付通支付科技有限公司客户备付金财付通，微信便民缴费，3117120831272277 6...						
20171209	105712	227087926	财付通	-20.00	156365.53	319999	EPAY
	410078019410010 21财付通支付科技有限公司客户备付金财付通，去哪儿网，3117120931272283455 8						
20171209	180449	385847372	财付通	-99.90	156265.63	319999	EPAY
	410078019410010 21财付通支付科技有限公司客户备付金财付通，手机充值，3117120931272294662 4						
20171209	182325	395764854	消费	-150000.00	6265.63	319999	POSP
	105690093111387江津区最月酒楼						
20171211	155452	414916434	信用卡还	-35.62	6230.01	099999	ECOM
	760501943000306通联支付网络服务股份有限公司通联支付-沪-代收-物业费-南京万科物业管理有限...						
20171213	112317	253713218	财付通	-50.00	6180.01	319999	EPAY
	410078019410010 21财付通支付科技有限公司客户备付金财付通，微信红包，2117121374162250154 8						
20171213	203140	512156511	财付通	-1000.00	5180.01	319999	EPAY
	410078019410010 21财付通支付科技有限公司客户备付金财付通，微信转账，2117121374122455532 5						
20171214	141439	337447644	支付宝	-4.30	5175.71	319999	EPAY
	999999019400405 25网联清算账户支付宝，金德管业南川店，2017121411010001025982249180386 7						
20171215	140514	340834366	转支	-4600.00	575.71	319999	IBPS
	621700376003841 5758夏云俊						

18836_2025-03-26 15:39:57

18836_2025-03-26 15:39:57

结婚登记类

男方信息

姓名: 戴修建

身份类别: 内地居民

国籍: 中国

证件类型: 内地居民身份证

证件号码: 510232198106143711

出生日期: 1981-06-14

民族: 汉族

婚姻状况: 离婚

职业: 不便分类的其他从业人员

文化程度: 普通高级中学教育

常住户口所在地: 重庆市 重庆市 璧山区

重庆市璧山县健龙镇鱼洞村5组

材料证明: 身份证，户口簿，声明书、离婚证

女方信息

姓名: 韩静

身份类别: 内地居民

国籍: 中国

证件类型: 内地居民身份证

证件号码: 500381198411190427

出生日期: 1984-11-19

民族: 汉族

婚姻状况: 离婚

职业: 办事人员和有关人员

文化程度: 大学本科/专科教育

常住户口所在地: 重庆市 重庆市 江津区

重庆市江津区裕民路700号1幢3-2

材料证明: 身份证，户口簿，声明书、离婚证

业务:

结婚登记日期: 2016-08-22 00:00:00

结婚登记字号: J500116-2016-006899

登记机关: 江津区民政局婚姻登记处

印制号(男): 0327185620

印制号(女): 0327185621

档案页数: 9

证书备注:

其他备注:

登记员: 陈宪东

登记日期: 2016-08-22 00:00:00

18836_2025-03-26 15:39:57

18836_2025-03-26 15:39:57

离婚登记类

025

男方信息

姓名: 戴修建

身份类别: 内地居民

国籍: 中国

证件类型: 内地居民身份证

证件号码: 510232198106143711

出生日期: 1981-06-14

民族: 汉族

职业: 不便分类的其他从业人员

文化程度: 普通高级中学教育

常住户口所在地: 重庆市 重庆市 璧山区

重庆市璧山县健龙镇鱼洞村5组

材料证明: 身份证，户口簿，结婚证，离婚协议书，声明书

女方信息

姓名: 韩静

身份类别: 内地居民

国籍: 中国

证件类型: 内地居民身份证

证件号码: 500381198411190427

出生日期: 1984-11-19

民族: 汉族

职业: 办事人员和有关人员

文化程度: 大学本科/专科教育

常住户口所在地: 重庆市 重庆市 江津区

重庆市江津区裕民路700号1幢3-2

材料证明: 身份证，户口簿，结婚证，离婚协议书，声明书

调和: 家庭辅导

结婚登记日期: 2016-08-22 00:00:00

结婚登记字号: J500116-2016-006899

离婚登记日期: 2020-04-09 11:33:10

离婚登记字号: L500116-2020-000959

登记机关: 江津区民政局婚姻登记处

印制号(男): 0095778004

印制号(女): 0095778003

档案页数: 12

证书备注:

其他备注:

登记员: 张璐伊

登记日期: 2020-04-09 11:33:10

18836_2025-03-26 15:39:57

18836_2025-03-26 15:39:58

026

重庆市大渡口区人民法院

开庭公告

(2021)渝0104民初8153号

本院定于2021年12月20日10时30分在第七审判庭公开开庭审理原告徐云鸽与被告韩静,戴修建民间借贷纠纷一案。

特此公告。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二一年十二月十四日

18836_2025-03-26 15:39:58

18836_2025-03-26 15:39:58

027

重庆市大渡口区人民法院
民事审判笔录

案　　由：民间借贷纠纷　　（2021）渝0104民初8153号

开庭时间：2021年12月20日　　10:30　　第1次开庭

开庭地点：本院七法庭

审 判 员：李成杨

书 记 员：李国茜

书记员：请当事人及诉讼代理人入庭。

现在宣布法庭纪律：诉讼参与人应当遵守法庭规则，维护法庭秩序，不得喧哗、吵闹；发言、陈述和辩论，须经审判长（审判员）许可。旁听人员不得录音、录像和摄影；不得随意走动和进入审判区；不得发言、提问；不得鼓掌、喧哗、哄闹和实施其他妨碍审判活动进行的行为。否则，将视情节受到警告、训诫、没收录音、录像、摄影器材、责令退出法庭，直至罚款、拘留的处罚。

全体起立，请审判员入庭。

书记员：报告审判员，今天到庭的诉讼参加人有：

原告徐云鸽、委托诉讼代理人黄华、李美文，被告戴修建。

审：现在开庭。原告向法庭报告自己的身份情况及委托代理人的代理权限。

原告：徐云鸽，男，1984年10月15日出生，汉族，住云南省丽江市永胜县仁和镇仁和村委会大村402号附75号，现住重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景7栋1单元2503号房，公民身

18836_2025-03-26 15:39:58

18836_2025-03-26 15:39:59

份号码533222198410151015。

委托诉讼代理人：黄华，重庆序章律师事务所律师，授权。

委托诉讼代理人：李美文，重庆序章律师事务所律师，授权。

审：被告方向法庭报告自己的身份情况及委托代理人的代理权限。

被告1：戴修建，男，1981年6月14日出生，汉族，住重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号，公民身份号码510232198106143711。

审：被告韩静经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。下面由原告代为宣读被告的身份情况。

原代：被告2韩静，女，1984年11月19日出生，汉族，住重庆市江津区琅山大道273号3幢1单元6-1，公民身份号码500381198411190427.（缺）

审：原告方对被告方出庭人员身份有无异议？

原代：无异议。

审：被告方对原告方出庭人员身份有无异议？

被：无异议。

审：原、被告对对方出庭人员的身份均无异议，本庭予以确认，今天到庭的当事人及其代理人符合法律规定，可以参加本案诉讼。

重庆市大渡口区人民法院民事审判庭，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第134条的规定，对原告徐云鸽诉被告戴修建、韩静民间借贷纠纷一案进行公开审理。因被告韩静经传票

18836_2025-03-26 15:39:59

18836_2025-03-26 15:40:00

传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条、第四十一条的规定，本案由审判员李成杨独任审判，适用简易程序，书记员李国茜担任记录。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第49条、50条、51条、64条、65条、110条的规定，当事人享有以下诉讼权利义务： 1、有权委托代理人，提出回避申请，收集、提供证据，进行辩论，请求调解，提起上诉，申请执行；可以查阅本案有关材料，复制本案有关材料和法律文书，查阅、复制本案有关材料的范围和办法由最高人民法院规定；2、双方当事人可以自行和解；3、原告可以放弃或者变更诉讼请求，被告可以承认或反驳诉讼请求，有权提起反诉；4、当事人对自己提出的主张有责任提供证据；5、当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。6、诉讼参与人和其他人应当遵守法庭规则;7、当事人必须依法行使诉讼权利，遵守诉讼秩序，履行发生法律效力的判决书、裁定书和调解书。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第44条的规定，当事人对审判人员、书记员有下列情形之一的，有权口头或书面申请回避：（一）是本案当事人或者当事人、诉讼代理人近亲属的；（二）与本案有利害关系的；（三）与本案当事人、诉讼代理人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。审判人员接受当事人、诉讼代理人请客送礼，或者违反规定会见当事人、诉讼代理人的，当事人有权要求他们回避。前三款规定，适用

18836_2025-03-26 15:40:00

18836_2025-03-26 15:40:00

于书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第45条的规定，当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避事由在案件开始审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。

审：原告方是否清楚自己所享有的诉讼权利和所承担的诉讼义务？是否申请回避？

原代：听清楚，不申请。

审：被告方是否清楚自己所享有的诉讼权利和所承担的诉讼义务？是否申请回避？

被：听清楚，不申请。

审：双方是否愿意在法庭主持下调解？

原代：愿意。

被：愿意。

（调解）

审：鉴于经调解双方无法达成一致意见，下面开始法庭调查。

审：现在开始法庭调查。

审：被告方是否收到本院送达的起诉状副本？

被：收到。

审：原告方向法庭陈述诉讼请求及事实、理由？

原代：1、判决被告戴修建、韩静共同向原告偿还借款本金20万元及利息（以20万元为本金计算基数，从2019年7

18836_2025-03-26 15:40:00

18836_2025-03-26 15:40:00

月1日起按照月利率2%，计算至2020年8月19日的利息为54575元；以20万元本金计算基数，按起诉时一年期贷款市场报价利率的四倍，自2020年8月20日起计算至还清全部本金之日止）；

2、本案案件受理费、财产保全费由二被告共同承担。

事实及理由与诉状一致。（略）

审：由被告针对原告的诉讼请求及事实、理由进行答辩？

被：借条金额20万元属实，利息属实，同意原告的诉讼请求。

审：下面由原告向法庭提供证据。

原代：1、17年借条、19年借条，内容2017.12.9被告1向原告借款20万元，月利率2%，利息按月支付，借款期限一年，2019.1.1被告1重新出具20万元借条，月利率2%，17年的借条作废，证明原告向被告出借20万元，被告出具了借条，双方成立了借贷关系；

2、兴业银行交易明细详情、兴业银行大渡口区支行交易流水、农业银行大渡口双山支行活期存折交易明细清单，内容2017.12.9原告委托金爱丽向江津区最月酒楼转账32500元，自行向最月酒楼转账150000元，证明原告通过自己或他人向被告指定收款账户转账，履行了出借义务，被告应当还款并支付利息；

3、婚姻登记信息，内容被告1与被告2于2016.8.22结婚，2020.4.9离婚，证明被告1婚姻存续期间借款，两被告应

18836_2025-03-26 15:40:00

18836_2025-03-26 15:40:01

当共同承担还款责任。

审：被告进行质证？

被：证据 1 借条属实。

原代：另外 17500 是原告通过其朋友于同日在最月酒楼刷的信用卡，但该信用卡现在注销了。

被：证据 2 无异议，是收到了 20 万元；

证据 3 无异议。

审：被告举证？

被：本金没还，利息之前是结清了的，2019.7.1 后没给利息了。

审：原告方有无新的证据举示？

原代：无新证据。

审：现在法庭询问几个问题。

审：询问被告，借款的用途？

被：资金周转，当时原告让我们代理一款他的电线，我当时资金不充足，所以找原告借的。

审：是否与韩静用于夫妻共同生活？

被：没有，是我个人借的，与韩静没有关系。

审：原告有无异议？

原代：有异议，借钱是在其夫妻关系存续期间，被告当时说的借钱用途是用于他们共同经营建材，所以我方认为是夫妻共同债务，应当共同承担偿还责任。

审：韩静是否知道你借原告的钱？

18836_2025-03-26 15:40:01

18836_2025-03-26 15:40:01

被：借钱知道。

审：借款的用途她是否知道？

被：没给韩静细说。

审：法庭调查结束，现进行法庭辩论，鉴于被告对原告的诉讼请求没有异议，双方主要针对韩静是否承担共同偿还责任发表辩论意见。

原代：被告1与被告2在婚姻关系存续期间，被告1以与被告2共同经营建材以及酒楼为由向原告申请借款，所借款项用于夫妻的共同经营，且被告2明确知晓该借款的存在，应认定为夫妻的共同债务。因被告2收到传票和应诉材料后未出庭抗辩，应视为认可原告诉求。

被：没有意见。

审：法庭辩论结束，双方进行最后陈述。

原代：支持原告全部诉讼请求。

被：借款属实，但我现在经济困难，还不出来。

审：宣判的时间、地点另行通知，现在宣布休庭。阅笔录后签字确认。（借条原件2张已附卷）

一黄年 2021.12.20

原：徐元能 2021.12.20

原代：黄毅 2021.12.20. 黄年 2021.12.20

被：武修建 2021.12.20

18836_2025-03-26 15:40:01

18836_2025-03-26 15:40:01

重庆市大渡口区人民法院

民事判决书

(2021)渝0104民初8153号

原告：徐云鸽，男，1984年10月15日出生，汉族，住云南省丽江市永胜县仁和镇仁和村委会大村402号附75号，现住重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景7栋1单元2503号，公民身份号码533222198410151015。

委托诉讼代理人：黄华，重庆序章律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李美文，重庆序章律师事务所律师。

被告：戴修建，男，1981年6月14日出生，汉族，住重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号，公民身份号码510232198106143711。

被告：韩静，女，1984年11月19日出生，汉族，住重庆市江津区琅山大道273号3幢1单元6-1，公民身份号码500381198411190427。

原告徐云鸽与被告韩静、戴修建民间借贷纠纷一案，本院于2021年11月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告徐云鸽及其委托诉讼代理人黄华、李美文，被告戴

18836_2025-03-26 15:40:01

18836_2025-03-26 15:40:03
035

修建到庭参加诉讼。被告韩静经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

原告徐云鸽向本院提出诉讼请求：1.判令二被告共同偿还原告借款200 000元及利息（利息以200 000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%，计算至2020年8月19日的利息为54575元；再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年12月9日，被告戴修建向原告借款200 000元，原告当日即向被告戴修建指定账户出借200 000元。戴修建出具借条，约定利率为2%，按月付息。2019年1月1日，被告戴修建重新出具借条，再次确认借款。二被告系夫妻关系，所借款项也用于夫妻共同生活、共同生产经营，系夫妻共同债务，因此应共同偿还。原告多次向被告催收，但被告拒不支付。为维护原告合法权益，诉至法院。

被告戴修建辩称，借条金额200 000元属实，利息属实，同意原告的诉讼请求，但现在经济困难，还不出来。

被告韩静未作答辩。

本院经审理认定事实如下：2017年12月9日，原告分两笔向被告戴修建指定商户跨行消费32 500元、150 000元，另用其信用卡跨行消费17 500元，合计200 000元。当日，被告戴修建向原告出具借条一张，主要载明：今向徐云鸽借到200 000

18836_2025-03-26 15:40:03

18836_2025-03-26 15:40:03

元，双方约定利息为贰分，利息每月支付一次，借款期限一年。2019 年 1 月 1 日，戴修建再次向原告出具借条一张，主要载明：借款人戴修建于 2019 年 1 月 1 日向借款人借款 200 000 元，月利息贰分，如不能按时归还，愿承担所有法律责任。之前向徐云鸽出具的借条（利息已结清）做废，以本次借据为准。

另查明，借款发生后，被告戴修建支付利息至 2019 年 6 月 30 日，之后未偿还借款本金及利息。

另查明，被告戴修建与韩静于 2016 年 8 月 22 日登记结婚，2020 年 4 月 9 日登记离婚。

上述事实，有原告当庭举示的借条、转账记录、婚姻登记信息等证据在卷为凭，结合原被告陈述，予以认定。

本院认为，依法成立的借贷关系受法律保护，借款人应当按照约定及时归还借款。本案中，被告戴修建再次出具借条确认借款及利息，但未约定还款期限，原告可随时主张被告偿还借款，原告通过向本院起诉的方式主张被告偿还借款，符合法律规定，被告应当及时偿还，其逾期履行，应当承担继续履行、赔偿损失等违约责任。双方对利息约定为月息贰分，该约定不违反当时的司法解释规定，后原告主动对利息进行调整，亦符合现行规定，被告戴修建对此无异议，故本院对原告主张被告戴修建偿还借款 200 000 元及利息（利息以 200 000 元为基数，从 2019 年 7 月 1 日起，按照月利率 2%，计算至 2020 年 8 月 19 日的利息为 54 575

18836_2025-03-26 15:40:03

18836_2025-03-26 15:40:03

037

元；再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清）的诉讼请求，予以支持。原告基于被告韩静系戴修建的配偶，借款发生在夫妻关系存续期间，要求被告韩静承担共同还款责任。因该债务系被告戴修建以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，原告亦未举示证据证明该债务用于被告夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，故本院对原告主张被告韩静承担共同还款责任的诉讼请求，不予支持。

被告韩静经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十条、第六十条、第一百零七条、第一百九十六条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国婚姻法》第四十一条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条、第二十五条、第二十八条第二款第（二）项、第三十一条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第二款、第六十四条、第一百三十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

一、戴修建于本判决生效之日起三日内偿还徐云鸽借款

18836_2025-03-26 15:40:03

18836_2025-03-26 15:40:04

200 000元及并以200 000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%计算至2020年8月19日，再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清；

二、驳回徐云鸽的其他诉讼请求。

如果被告戴修建未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费减半收取2 559元（原告已预缴），由被告戴修建负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。

审　判　员　李成杨

重庆市大渡口区人民法院

二〇二五年十二月十四日

本件与原件核对无异

书　记　员　李国茜

18836_2025-03-26 15:40:04

18836_2025-03-26 15:40:04

宣 判 笔 录

时　间：2021 年 12 月 24 日　　地点：本院第七法庭

审　判　员：李成杨

书　记　员：李国茜

到庭的当事人和其他诉讼参与人：

(2021)渝 0104 民初 8153 号原告委托诉讼代理人（基本情况详见卷宗）

记录如下：

审判员李成杨：

审：现在继续开庭，对本案进行宣判。宣读(2021)渝 0104 民初 8153 号民事判决书（略）？

审：原告方听清否？

原代：听清楚。

审：如不服本判决可在 15 日内提起上诉，是否上诉？

原代：回去考虑是否上诉。

审：闭庭。阅笔录无误签字确认。

18836_2025-03-26 15:40:04

18836_2025-03-26 15:40:05

重庆市大渡口区人民法院

040

送达地址、电子送达方式确认书

案件案号	2021 渝0104民初8153号	案件案由	纠纷 民间借贷
受送达人	戴俊建	证件号码	510232198106143711
送达地址确认	1、受送达人本人送达地址：重庆市綦江区东风街道新华路24号1单元6-2 联系人：戴俊建 联系电话：17347999757 2、其他送达地址（代理人或代收人）： 联系人： 联系电话：		
电子送达方式确认	1、是否同意法院采用电子送达方式向您送达诉讼文书：同意☑ 不同意☐ 2、请选择确认电子送达地址：受送达人本人☑ 诉讼代理人☐ 其他代收人☐ ☐电子邮件；您接收送达的电子邮箱地址为： ☑短信；您接收送达的手机号码为：17347999757 ☐微信；您接收送达的微信号码为： ☐传真；您接收送达的传真号码为： ☐专门电子送达平台。		
	特别确认 ★是否同意法院采用上述电子送达方式向您送达“判决书、裁定书、调解书”？ ★	同意☑ 不同意☐ 签名：戴俊建	
告知事项	人民法院送达人员是否向您明确告知了有关送达地址、送达方式确认的注意事项（具体内容详见本确认书背面“特别告知”）：已告知☑ 未告知☐		
签名确认	我已经认真阅读“特别告知”内容，清楚知晓所确认的送达地址及送达方式将适用于本案一审、二审、执行程序及受送达人作为再审申请人的审判监督程序的诉讼文书送达，明白所确认的受送达人本人送达地址在本案审结前还可作为受送达人参加的其他审判、执行案件的诉讼文书送达地址，也明白因确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时书面告知人民法院等将导致的法律后果。 受送达人（签名或盖章）：戴俊建 2021 年 12 月 20 日 诉讼代理人（签名或盖章）： 年 月 日		
备注			
送达人员：	年 月 日		

18836_2025-03-26 15:40:05

18836_2025-03-26 15:40:06

特 别 告 知

受送达人（代收人）：

根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》（法释〔2015〕5 号）、《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》（法释〔2004〕13 号）、《最高人民法院关于进一步加强民事送达工作的若干意见》（法发〔2017〕19 号）等规定，现将送达地址及电子送达方式确认的有关重要事项告知如下：

一、为充分保障当事人诉讼权利，提高送达效率，受送达人应当如实提供或者确认自己准确的送达地址。

二、受送达人向人民法院提交了《送达地址确认书》的，以《送达地址确认书》中载明的地址为送达地址；未提交的，以诉讼所涉合同中明确约定的诉讼文书送达地址为送达地址；未提交，也未明确约定的，以受送达人在重庆法院参与的尚未审结的其他诉讼案件中确认的本人送达地址为送达地址。

三、受送达人确认的送达地址及送达方式，适用于第一审程序、第二审程序、执行程序及其作为再审申请人的审判监督程序。

四、受送达人可自愿选择是否同意适用电子邮件、微信、短信、传真、专门电子送达平台等电子送达方式。判决书、裁定书、调解书不适用电子送达，但当事人以书面方式明确同意适用电子送达方式向其送达判决书、裁定书、调解书的除外。

五、受送达人需要变更送达地址或送达方式的，应及时向案件承办法官书面告知。

六、受送达人拒绝确认送达地址或躲避、规避送达，人民法院不能或无法要求其确认送达地址的，分别以下列情形处理：（1）当事人在诉讼所涉及的合同、往来函件中对送达地址有明确约定的，以约定的地址为送达地址；（2）没有约定的，以当事人在诉讼中提交的书面材料中载明的自己的地址为送达地址；（3）没有约定、当事人也未提交书面材料或者书面材料中未载明地址的，以一年内进行的其他诉讼、仲裁案件中提供的地址为送达地址；（4）无以上情形的，以当事人一年内进行民事活动时经常使用的地址为送达地址。依上述情形仍不能确认送达地址的，自然人以其户籍登记的住所或者在经常居住地登记的住址为送达地址，法人或者其他组织以其工商登记或者其他依法登记、备案的住所地为送达地址。

七、人民法院按照前述第二条确认的送达地址或者第六条推定的送达地址送达诉讼文书，受送达人未能实际接收的，直接送达的，适用留置送达，以文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书退回之日为送达之日。

18836_2025-03-26 15:40:06

18836_2025-03-26 15:40:06

047

重庆市大渡口区人民法院

邮政送达记录

案号	(2021)渝 0104 民初 8153 号
送达法院	重庆市大渡口区人民法院
承办法官	李成杨
送达方式	邮寄送达
受送达人	徐云鸽
诉讼地位	原告
送达文书	传票,举证通知书,诉讼权利义务告知书
邮寄地址	重庆市重庆城区渝北区重庆市重庆城区渝北区金石大道 458 号 11 楼
邮寄时间	2021-11-30 14:23:57
运单号	1040152269895
物流记录	2021-12-01 10:41:10 投递并签收，签收人：他人收 黄华 2021-12-01 09:43:08 长河营业部安排投递（投递员姓名：王文江；联系电话：15909378449） 2021-12-01 07:02:52 到达长河营业部 2021-12-01 06:54:11 离开重庆市邮件处理中心 发往长河营业部 2021-11-30 17:33:59 到达重庆市邮件处理中心 处理中心 2021-11-30 17:23:34 离开重庆寄递政务揽投部 发往重庆市邮件处理中心 2021-11-30 16:43:00 大渡口营业部已收件，（揽投员姓名：;联系电话：）
备注	

18836_2025-03-26 15:40:06

18836_2025-03-26 15:40:06

043

重庆市大渡口区人民法院

邮政送达记录

案号	(2021)渝 0104 民初 8153 号
送达法院	重庆市大渡口区人民法院
承办法官	李成杨
送达方式	邮寄送达
受送达人	戴修建
诉讼地位	被告
送达文书	起诉状或反诉状副本,传票,应诉通知书,举证通知书,诉讼权利义务告知书
邮寄地址	重庆市重庆城区璧山区重庆市重庆城区璧山区来凤街道解放东路 24 号 1 单元 6-2
邮寄时间	2021-11-30 14:23:57
运单号	1040152271595
物流记录	2021-12-03 08:48:21 璧山来凤邮政支局安排投递（投递员姓名：谭科吉;联系电话：17784761502） 2021-12-02 17:03:58 未妥投，原因：收件人不在指定地址 2021-12-02 09:15:44 璧山来凤邮政支局安排投递（投递员姓名：谭科吉;联系电话：17784761502） 2021-12-01 17:17:20 未妥投，原因：收件人不在指定地址 2021-12-01 14:08:36 璧山来凤邮政支局安排投递（投递员姓名：谭科吉;联系电话：17784761502） 2021-12-01 11:34:41 到达璧山来凤邮政支局 处理中心 2021-12-01 10:51:38 离开重庆璧山县直营中心 发往璧山来凤邮政支局 2021-12-01 09:24:45 到达重庆璧山县直营中心 2021-12-01 07:34:15 离开重庆市邮件处理中心 发往重庆璧山县直营中心 2021-11-30 17:33:59 到达重庆市邮件处理中心 处理中心 2021-11-30 17:23:34 离开重庆寄递政务揽投部 发往重庆市邮件处理中心
备注	

18836_2025-03-26 15:40:06

18836_2025-03-26 15:40:07

重庆市大渡口区人民法院

邮政送达记录

案号	(2021)渝 0104 民初 8153 号
送达法院	重庆市大渡口区人民法院
承办法官	李成杨
送达方式	邮寄送达
受送达人	戴修建
诉讼地位	被告
送达文书	起诉状或反诉状副本,传票,应诉通知书,举证通知书,诉讼权利义务告知书
邮寄地址	重庆市重庆城区璧山区重庆市重庆城区璧山区健龙镇鱼洞村 5 组 136 号
邮寄时间	2021-11-30 14:27:05
运单号	1040152278695
物流记录	2021-12-06 13:21:29 投递并签收，签收人：本人收 戴修建
	2021-12-05 08:47:03 璧山来凤邮政支局安排投递（投递员姓名：王英;联系电话：17323889433）
	2021-12-04 15:27:30 未妥投，原因：其它
	2021-12-03 15:45:27 未妥投，原因：其它
	2021-12-03 08:11:02 璧山来凤邮政支局安排投递（投递员姓名：王英;联系电话：17323889433）
	2021-12-02 15:38:50 未妥投，原因：其它
	2021-12-02 08:01:16 璧山来凤邮政支局安排投递（投递员姓名：王英;联系电话：17323889433）
	2021-12-01 17:16:32 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2021-12-01 13:05:51 璧山来凤邮政支局安排投递（投递员姓名：王英;联系电话：17323889433）
	2021-12-01 11:34:41 到达璧山来凤邮政支局 处理中心
	2021-12-01 10:51:38 离开重庆璧山县直营中心 发往璧山来凤邮政支局
	2021-12-01 09:24:45 到达重庆璧山县直营中心
	2021-12-01 07:34:15 离开重庆市邮件处理中心 发往重庆璧山县直营中心
	2021-11-30 17:33:59 到达重庆市邮件处理中心 处理中心
	2021-11-30 17:23:34 离开重庆寄递政务揽投部 发往重庆市邮件处理中心
	2021-11-30 16:41:00 大渡口营业部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）
备注	

18836_2025-03-26 15:40:07

18836_2025-03-26 15:40:07

045

重庆市大渡口区人民法院

邮政送达记录

案号	(2021)渝 0104 民初 8153 号
送达法院	重庆市大渡口区人民法院
承办法官	李成杨
送达方式	邮寄送达
受送达人	韩静
诉讼地位	被告
送达文书	起诉状或反诉状副本,传票,应诉通知书,举证通知书,诉讼权利义务告知书
邮寄地址	重庆市重庆城区江津区重庆市重庆城区江津区琅山大道 273 号 3 幢 1 单元 6-1
邮寄时间	2021-11-30 14:23:57
运单号	1040152270795
物流记录	2021-12-07 08:59:27 退回 妥投
	2021-12-07 08:07:47 九宫庙营业部安排投递（投递员姓名：邵莉；联系电话：19112433975）
	2021-12-07 06:45:50 到达九宫庙营业部
	2021-12-07 05:24:52 离开重庆市邮件处理中心 发往九宫庙营业部
	2021-12-06 11:05:45 未妥投，原因：收件人名址有误
	2021-12-06 08:42:00 重庆江津直营中心安排投递（投递员姓名：陈显祥;联系电话：13883929439）
	2021-12-05 12:28:13 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2021-12-05 09:13:44 重庆江津直营中心安排投递（投递员姓名：陈显祥;联系电话：13883929439）
	2021-12-04 11:38:59 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2021-12-04 09:51:57 重庆江津直营中心安排投递（投递员姓名：陈显祥;联系电话：13883929439）
	2021-12-03 12:13:25 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2021-12-03 08:47:50 重庆江津直营中心安排投递（投递员姓名：陈显祥;联系电话：13883929439）
	2021-12-02 10:38:09 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2021-12-02 08:36:08 重庆江津直营中心安排投递（投递员姓名：陈显祥;联系电话：13883929439）
	2021-12-01 12:18:36 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2021-12-01 12:17:27 重庆江津直营中心安排投递（投递员姓名：陈显祥;联系电话：13883929439）
	2021-11-30 17:33:59 到达重庆市邮件处理中心 处理中心
	2021-11-30 17:23:34 离开重庆寄递政务揽投部 发往重庆市邮件处理中心
	2021-11-30 16:43:00 大渡口营业部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）
备注	

18836_2025-03-26 15:40:07

18836_2025-03-26 15:40:08

协查记录

法院	重庆市大渡口区人民法院
案号	(2021)渝0104民初8153号
发送时间	2021-11-23 17:00:29
发送人	李成杨
当事人	韩静
协查单位	中国电信集团有限公司
协查结果	19923969573

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人徐云鹏委托重庆章法仟钧律所陈婷婷 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:40:08

18836_2025-03-26 15:40:08

序号	案号全称	短信内容	电话号码	发送人	接收人	状态	发送短信中心时间	回执时间
1	(2021)渝0104民初8153号	徐云鸽与韩静,戴修建民间借贷纠纷一案((2021)渝0104民初8153号)，定于2021-12-2010:30在重庆市大渡口区人民法院第七审判庭进行开庭审理，请准时到庭。若庭审信息另有变动，以最新通知为准。联系电话：68957288。	15923555565	李成杨	戴修建	发送成功	2021-11-30 11:33:20.0	2021-11-30 11:33:32.0
2	(2021)渝0104民初8153号	徐云鸽与韩静,戴修建民间借贷纠纷一案((2021)渝0104民初8153号)，定于2021-12-2010:30在重庆市大渡口区人民法院第七审判庭进行开庭审理，请准时到庭。若庭审信息另有变动，以最新通知为准。联系电话：68957288。	17347999757	李成杨	戴修建	发送成功	2021-11-30 11:32:45.0	2021-11-30 11:33:00.0
3	(2021)渝0104民初8153号	徐云鸽与韩静,戴修建民间借贷纠纷一案((2021)渝0104民初8153号)，定于2021-12-2010:30在重庆市大渡口区人民法院第七审判庭进行开庭审理，请准时到庭。若庭审信息另有变动，以最新通知为准。联系电话：68957288。	19923969573	李成杨	韩静	发送成功	2021-11-30 11:27:47.0	2021-11-30 11:33:08.0
4	(2021)渝0104民初8153号	徐云鸽与韩静,戴修建民间借贷纠纷一案((2021)渝0104民初8153号)，定于2021-12-2010:30在重庆市大渡口区人民法院第七审判庭进行开庭审理，请准时到庭。若庭审信息另有变动，以最新通知为准。联系电话：68957288。	17323555557	李成杨	戴修建	等待回执	2021-11-30 11:27:47.0	
5	(2021)渝0104民初8153号	徐云鸽与韩静,戴修建民间借贷纠纷一案((2021)渝0104民初8153号)，定于2021-12-2010:30在重庆市大渡口区人民法院第七审判庭进行开庭审理，请准时到庭。若庭审信息另有变动，以最新通知为准。联系电话：68957288。	17723024648	李成杨	徐云鸽	等待回执	2021-11-23 17:23:37.0	
6	(2021)渝0104民初8153号	徐云鸽与韩静,戴修建民间借贷纠纷一案((2021)渝0104民初8153号)，定于2021-12-2010:30在重庆市大渡口区人民法院第七审判庭进行开庭审理，请准时到庭。若庭审信息另有变动，以最新通知为准。联系电话：68957288。	15923535350	李成杨	戴修建	等待回执	2021-11-23 17:23:37.0	

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人徐云鸽委托重庆章法仟钧律所陈婉婉 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:40:08

18836_2025-03-26 15:40:08

048

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1021206482595

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 2021年12月26日 时

寄件人单位名称：大渡口区 法院

客户代码：

地址：12-3

联系电话：6897588

案号（2021）渝0104民初8163号

- 受理案件通知书
- 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- 起诉状（反诉状）副本
- 申请书副本
- 答辩状副本
- 举证通知书
- 诉讼权利义务告知书
- 合议庭组成人员通知书
- 送达地址确认书
- 流程告知书
- 廉政监督卡
- 传票
- 出庭通知书
- 通知书
- 执行通知书
- 报告财产令
- 交纳诉讼费用通知书
- 调解书
- 裁定书
- ☑ 判决书 2

交寄人签名（必填）：

经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签章：　　主管人员签章：

1021206482595

收件人姓名 徐渝

移动电话：17723024198

住宅电话：

办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 渝北区金石大道46号11楼

邮政编码 POSTAL CODE □□□□□□

重量（千克）　　资费（元）

收件人或代收人签名

证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系

证件号码

□配偶 □父母 □成年子女

□兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人

□前台 □其他

收件单位盖章

邮件收到日期：年 12月 28日 时　投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。

本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！

微信号查询公众号：ems-cnpl　　服务电话：11183

③寄件人存

http://www.ems.com.cn

国家邮政局监制 2021年07月印制

重庆市大渡口区人民法院复印章
重庆市大渡口区人民法院调阅 2025-03-26
18836_2025-03-26 15:40:08

18836_2025-03-26 15:40:09

049

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1021206483495

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 2021年Y 1月M 4日D 时H

寄件人单位名称： 大足人民法院 客户代码：

地址：12-3 联系电话：44957288

案号（2021）渝0114民初8153号

- [ ] 受理案件通知书
- [ ] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [ ] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [ ] 举证通知书
- [ ] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [ ] 流程告知书
- [ ] 廉政监督卡
- [ ] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [ ] 裁定书
- [x] 判决书

交寄人签名（必填）：[illegible] 经办人签名：[illegible]

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签章： 主管人员签章：

收件人姓名 武修建 移动电话：17347779767 住宅电话： 办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市大足区龙水湖街道新华路2号1单元1-2

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克） 资费（元）

收件人或代收人签名 证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系 证件号码

□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他

收件单位盖章

邮件收到日期： 年 1 月 2 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

③寄件人存

http://www.ems.com.cn

广州九恒条码股份有限公司承印 国家邮政局监制 21年07月印制

重庆市大渡口区人民法院复印 仅供诉讼调阅 2025-03-26

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1021206484895

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 2021年Y 1月M 4日D 时H

寄件人单位名称： 大足人民法院 客户代码：

地址：12-3 联系电话：44957288

案号（2021）渝0114民初8153号

- [ ] 受理案件通知书
- [ ] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [ ] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [ ] 举证通知书
- [ ] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [ ] 流程告知书
- [ ] 廉政监督卡
- [ ] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [ ] 裁定书
- [x] 判决书

交寄人签名（必填）：[illegible] 经办人签名：[illegible]

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签章： 主管人员签章：

收件人姓名 韩静 移动电话：17723761573 住宅电话： 办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市大足区龙水湖街道273号3栋1单元6-1

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克） 资费（元）

收件人或代收人签名 证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系 证件号码

□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他

收件单位盖章

邮件收到日期： 年 12 月 31 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

③寄件人存

http://www.ems.com.cn

广州九恒条码股份有限公司承印 国家邮政局监制 21年07月印制

重庆市大渡口区人民法院复印 仅供诉讼调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:40:09

18836_2025-03-26 15:40:10

052

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人徐云鹃委托重庆壹法仟钧律所陈婷婷 美方林律师调阅 2025-03-26

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1 0 2 1 2 0 6 4 8 4 8 9 5

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 2021年Y 12月M 24日D 时H

寄件人单位名称：大渡口区 客户代码：

法院

地址：12-3 联系电话：68957288

案号（2021）渝0104民初 8153 号

- ☐ 受理案件通知书
- ☐ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- ☐ 起诉状（反诉状）副本
- ☐ 申请书副本
- ☐ 答辩状副本
- ☐ 举证通知书
- ☐ 诉讼权利义务告知书
- ☐ 合议庭组成人员通知书
- ☐ 送达地址确认书
- ☐ 流程告知书
- ☐ 廉政监督卡
- ☐ 传票
- ☐ 出庭通知书
- ☐ 通知书
- ☐ 执行通知书
- ☐ 报告财产令
- ☐ 交纳诉讼费用通知书
- ☐ 调解书
- ☐ 裁定书
- ✓ 判决书
- ☐
- ☐

交寄人签名（必填）[illegible] 经办人签名 [illegible]

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	☐	☐	☐	电话拒接/长期无人接听	☐	☐	☐
收件地址长期无人/在外	☐	☐	☐	收件人拒收	☐	☐	☐
收件地址欠详/有误/已搬迁	☐	☐	☐	收件人要求改地址	☐	☐	☐
无联系电话/电话有误/停机	☐	☐	☐	收件人要求自取但长时间不取	☐	☐	☐
其他					☐	☐	☐

经手人签章： 主管人员签章：

10212064848895

收件人姓名 韩静 移动电话：19923969573 住宅电话： 办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市江津区琅山大道273号3幢1单元6-1

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克） 资费（元）

收件人或代收人签名 证件名称 ☐身份证 ☐其他

代收人与收件人关系 证件号码

☐配偶 ☐父母 ☐成年子女 ☐兄弟姐妹 ☐收发室 ☐法定代表人 ☐前台 ☐其他

收件单位盖章

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

① 回执联

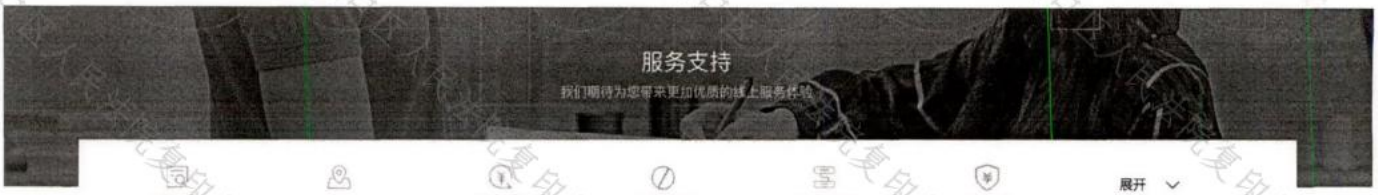
http://www.ems.com.cn 广州九田标识股份有限公司印制

18836_2025-03-26 15:40:10

18836_2025-03-26 15:40:10
051

中国邮政速递物流 CHINA POSTAL EXPRESS & LOGISTICS

首页 产品服务 服务支持 行业解决方案 便民服务 科技赋能 关于我们 登录/注册



邮件查询 网点查询 运费时效 禁限寄物品 进出口规则 邮件保价 展开

邮件综合查询 手机号查询 录取通知书查询 苹果件查询

1021206482595 1021206483495 输入1个或最多20个邮件号(多个请用空格或,隔开)

1021213703295× 1021206482595× 1021206483495×

查询

扫码关注

亲！想要实时关注此邮件状态？
微信扫码关注，仅需一步！

中国邮政速递物流
微信公众号

手机app

查询结果列表 批量导出

邮件号：1021206482595 "EMS" 特快专递 实物返单 2021-12-27

重庆市 → 重庆市

已签收

重庆市,已签收,他人代收：李忠首,投递员:王文江,电话:15909378449。风雨兼程送快递,只盼小主能满意。请点击"服务评价"反馈您的感受,助力EMS 2021-12-28 10:37 不断提升服务水平。

邮件号：1021206483495 "EMS" 特快专递 实物返单 2021-12-24

重庆市 → 重庆市

已签收

重庆市,已签收,本人签收,投递员:谭科吉,电话:17784761502。风雨兼程送快递,只盼小主能满意。请点击"服务评价"反馈您的感受,助力EMS不断提升 2022-01-02 16:47 服务水平。

‹ 1 ›

产品服务 行业解决方案 便民服务 科技赋能 服务支持 关于我们 联系我们 特色产品

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人徐云鹏委托重庆壹法律师事务所陈婷婷 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:40:10

18836_2025-03-26 15:40:10

重庆市第五中级人民法院

退卷函

（2022）渝05民终1793号

重庆市大渡口区人民法院：

现将你院（2021）渝0104民初8153号一案的全部案卷材料退还，请查收。

附件：案卷壹宗

二审判决书三份

二〇二二年5月6日

经办人：谭虹滟　　联系电话：63905359

18836_2025-03-26 15:40:10

18836_2025-03-26 15:40:11

重庆市第五中级人民法院

民事判决书

(2022)渝05民终1793号

上诉人（原审原告）：徐云鸽，男，1984年10月15日出生，汉族，现住重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景7栋1单元2503号，公民身份号码533222198410151015。

委托诉讼代理人：黄华，重庆序章律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李美文，重庆序章律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：戴修建，男，1981年6月14日出生，汉族，住重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号，公民身份号码510232198106143711。

被上诉人（原审被告）：韩静，女，1984年11月19日出生，汉族，住重庆市江津区琅山大道273号3幢1单元6-1，公民身份号码500381198411190427。

上诉人徐云鸽因与被上诉人戴修建、韩静民间借贷纠纷一案，不服重庆市大渡口区人民法院（2021）渝0104民初8153号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年2月17日立案后，依法组成合议庭审理了本案。上诉人徐云鸽的委托诉讼代理人黄华、

18836_2025-03-26 15:40:11

054
18836_2025-03-26 15:40:11

李美文，被上诉人戴修建到庭参加诉讼。被上诉人韩静经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

徐云鸽上诉请求：1.撤销一审判决，改判为戴修建与韩静共同偿还本案借款本金20万及利息；2.一审、二审诉讼费由被上诉人承担。主要事实及理由：1.被上诉人戴修建的借款实质上并没有超出家庭日常生活需要；2.所借款项即使超过了日常生活所需，但被上诉人借款是用于夫妻共同生活、共同生产经营；3.本案借款是韩静认可的夫妻共同行为。

戴修建答辩称，戴修建跟韩静离婚有四年了，韩静是否也要承担借款由法院判决，戴修建一直愿意偿还借款和利息，只是现在经济困难。

徐云鸽向一审法院起诉请求：1.判令戴修建、韩静共同偿还徐云鸽借款200 000元及利息（利息以200 000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%，计算至2020年8月19日的利息为54575元；再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清）；2.本案诉讼费由戴修建、韩静承担。

一审法院经审理查明，2017年12月9日，徐云鸽分两笔向戴修建指定商户跨行消费32 500元、150 000元，另用其信用卡跨行消费17 500元，合计200 000元。当日，戴修建向徐云鸽出具借条一张，主要载明：今向徐云鸽借到200 000元，双方约定利息为贰分，利息每月支付一次，借款期限一年。2019年1月

18836_2025-03-26 15:40:11

18836_2025-03-26 15:40:12

1日，戴修建再次向徐云鸽出具借条一张，主要载明：借款人戴修建于2019年1月1日向借款人借款200 000元，月利息贰分，如不能按时归还，愿承担所有法律责任。之前向徐云鸽出具的借条（利息已结清）做废，以本次借据为准。另查明，借款发生后，戴修建支付利息至2019年6月30日，之后未偿还借款本金及利息。另查明，戴修建与韩静于2016年8月22日登记结婚，2020年4月9日登记离婚。

一审法院认为，依法成立的借贷关系受法律保护，借款人应当按照约定及时归还借款。本案中，戴修建再次出具借条确认借款及利息，但未约定还款期限，徐云鸽可随时主张戴修建偿还借款，徐云鸽通过向该院起诉的方式主张戴修建偿还借款，符合法律规定，戴修建应当及时偿还，其逾期履行，应当承担继续履行、赔偿损失等违约责任。双方对利息约定为月息贰分，该约定不违反当时的司法解释规定，后徐云鸽主动对利息进行调整，亦符合现行规定，戴修建对此无异议，故该院对徐云鸽主张戴修建偿还借款200 000元及利息（利息以200 000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%，计算至2020年8月19日的利息为54 575元；再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清）的诉讼请求，予以支持。徐云鸽基于韩静系戴修建的配偶，借款发生在夫妻关系存续期间，要求韩静承担共同还款责任。因该债务系戴修建以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，徐云鸽亦未举示证据证明该债务用于戴修建、

18836_2025-03-26 15:40:12

056
18836_2025-03-26 15:40:13

韩静夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，故该院对徐云鸽主张韩静承担共同还款责任的诉讼请求，不予支持。韩静经该院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，该院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十条、第六十条、第一百零七条、第一百九十六条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国婚姻法》第四十一条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条、第二十五条、第二十八条第二款第（二）项、第三十一条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第二款、第六十四条、第一百三十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决：一、戴修建于本判决生效之日起三日内偿还徐云鸽借款 200 000 元及并以 200 000 元为基数，从 2019 年 7 月 1 日起，按照月利率 2%计算至 2020 年 8 月 19 日，再从 2020 年 8 月 20 日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清；二、驳回徐云鸽的其他诉讼请求。如果戴修建未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取 2 559 元（徐云鸽已预缴），由戴修建负担。

二审中，徐云鸽举示其农业银行银行交易流水一份，拟证明

18836_2025-03-26 15:40:13

18836_2025-03-26 15:40:13

被上诉人韩静的母亲李福容按照韩静的指令向上诉人偿还借款利息，也证明了韩静知晓该借款的存在，愿意进行偿还。戴修建质证称该证据不能达到其证明目的。本院对徐云鸽所举示的证据的真实性予以认可，但该证据不能达到认定借款系夫妻共同债务的证明目的，本院不予采纳。

二审查明其他的事实与一审一致。

本院认为，本案二审的争议焦点为：案涉借款是否属于戴修建、韩静的夫妻共同债务，韩静是否需要承担还款责任。针对上述争议焦点，本院评述如下：

夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院应予支持。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。本案中，上诉人徐云鸽主张本案借款发生在戴修建、韩静婚姻关系存续期间，韩静知晓该借款事实，且所借款项均用于家庭日常生活及生产经营，故案涉借款应属于夫妻共同债务。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。徐云鸽所举示的证据并不足以证明案涉款项用于了夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，且该款系戴修建以个人名义所借，故上诉

18836_2025-03-26 15:40:13

058
18836_2025-03-26 15:40:13

人的上诉请求不能成立，一审认定事实清楚，本院予以支持。

综上，徐云鸽的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费5118元，由徐云鸽负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　胡　蓉

审　判　员　胡　军

审　判　员　刘健红

二〇二五年三月十九日

本件与原件核对无异

法官助理　李睿龙

书　记　员　谭虹滟

18836_2025-03-26 15:40:13

18836_2025-03-26 15:40:14

重庆市第五中级人民法院

民事判决书

(2022)渝05民终1793号

上诉人（原审原告）：徐云鸽，男，1984年10月15日出生，汉族，现住重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景7栋1单元2503号，公民身份号码533222198410151015。

委托诉讼代理人：黄华，重庆序章律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李美文，重庆序章律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：戴修建，男，1981年6月14日出生，汉族，住重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号，公民身份号码510232198106143711。

被上诉人（原审被告）：韩静，女，1984年11月19日出生，汉族，住重庆市江津区琅山大道273号3幢1单元6-1，公民身份号码500381198411190427。

上诉人徐云鸽因与被上诉人戴修建、韩静民间借贷纠纷一案，不服重庆市大渡口区人民法院（2021）渝0104民初8153号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年2月17日立案后，依法组成合议庭审理了本案。上诉人徐云鸽的委托诉讼代理人黄华、

18836_2025-03-26 15:40:14

18836_2025-03-26 15:40:16

李美文，被上诉人戴修建到庭参加诉讼。被上诉人韩静经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

徐云鸽上诉请求：1.撤销一审判决，改判为戴修建与韩静共同偿还本案借款本金20万及利息；2.一审、二审诉讼费由被上诉人承担。主要事实及理由：1.被上诉人戴修建的借款实质上并没有超出家庭日常生活需要；2.所借款项即使超过了日常生活所需，但被上诉人借款是用于夫妻共同生活、共同生产经营；3.本案借款是韩静认可的夫妻共同行为。

戴修建答辩称，戴修建跟韩静离婚有四年了，韩静是否也要承担借款由法院判决，戴修建一直愿意偿还借款和利息，只是现在经济困难。

徐云鸽向一审法院起诉请求：1.判令戴修建、韩静共同偿还徐云鸽借款200 000元及利息（利息以200 000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%，计算至2020年8月19日的利息为54575元；再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清）；2.本案诉讼费由戴修建、韩静承担。

一审法院经审理查明，2017年12月9日，徐云鸽分两笔向戴修建指定商户跨行消费32 500元、150 000元，另用其信用卡跨行消费17 500元，合计200 000元。当日，戴修建向徐云鸽出具借条一张，主要载明：今向徐云鸽借到200 000元，双方约定利息为贰分，利息每月支付一次，借款期限一年。2019年1月

18836_2025-03-26 15:40:16

18836_2025-03-26 15:40:16

1日，戴修建再次向徐云鸽出具借条一张，主要载明：借款人戴修建于2019年1月1日向借款人借款200 000元，月利息贰分，如不能按时归还，愿承担所有法律责任。之前向徐云鸽出具的借条（利息已结清）做废，以本次借据为准。另查明，借款发生后，戴修建支付利息至2019年6月30日，之后未偿还借款本金及利息。另查明，戴修建与韩静于2016年8月22日登记结婚，2020年4月9日登记离婚。

一审法院认为，依法成立的借贷关系受法律保护，借款人应当按照约定及时归还借款。本案中，戴修建再次出具借条确认借款及利息，但未约定还款期限，徐云鸽可随时主张戴修建偿还借款，徐云鸽通过向该院起诉的方式主张戴修建偿还借款，符合法律规定，戴修建应当及时偿还，其逾期履行，应当承担继续履行、赔偿损失等违约责任。双方对利息约定为月息贰分，该约定不违反当时的司法解释规定，后徐云鸽主动对利息进行调整，亦符合现行规定，戴修建对此无异议，故该院对徐云鸽主张戴修建偿还借款200 000元及利息（利息以200 000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%，计算至2020年8月19日的利息为54 575元；再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清）的诉讼请求，予以支持。徐云鸽基于韩静系戴修建的配偶，借款发生在夫妻关系存续期间，要求韩静承担共同还款责任。因该债务系戴修建以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，徐云鸽亦未举示证据证明该债务用于戴修建、

18836_2025-03-26 15:40:16

18836_2025-03-26 15:40:16

韩静夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，故该院对徐云鸽主张韩静承担共同还款责任的诉讼请求，不予支持。韩静经该院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，该院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十条、第六十条、第一百零七条、第一百九十六条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国婚姻法》第四十一条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条、第二十五条、第二十八条第二款第（二）项、第三十一条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第二款、第六十四条、第一百三十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决：一、戴修建于本判决生效之日起三日内偿还徐云鸽借款 200 000 元及并以 200 000 元为基数，从 2019 年 7 月 1 日起，按照月利率 2%计算至 2020 年 8 月 19 日，再从 2020 年 8 月 20 日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清；二、驳回徐云鸽的其他诉讼请求。如果戴修建未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取 2 559 元（徐云鸽已预缴），由戴修建负担。

二审中，徐云鸽举示其农业银行银行交易流水一份，拟证明

18836_2025-03-26 15:40:16

18836_2025-03-26 15:40:17

被上诉人韩静的母亲李福容按照韩静的指令向上诉人偿还借款利息，也证明了韩静知晓该借款的存在，愿意进行偿还。戴修建质证称该证据不能达到其证明目的。本院对徐云鸽所举示的证据的真实性予以认可，但该证据不能达到认定借款系夫妻共同债务的证明目的，本院不予采纳。

二审查明其他的事实与一审一致。

本院认为，本案二审的争议焦点为：案涉借款是否属于戴修建、韩静的夫妻共同债务，韩静是否需要承担还款责任。针对上述争议焦点，本院评述如下：

夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院应予支持。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。本案中，上诉人徐云鸽主张本案借款发生在戴修建、韩静婚姻关系存续期间，韩静知晓该借款事实，且所借款项均用于家庭日常生活及生产经营，故案涉借款应属于夫妻共同债务。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。徐云鸽所举示的证据并不足以证明案涉款项用于了夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，且该款系戴修建以个人名义所借，故上诉

18836_2025-03-26 15:40:17

18836_2025-03-26 15:40:17

人的上诉请求不能成立，一审认定事实清楚，本院予以支持。

综上，徐云鸽的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费5118元，由徐云鸽负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　胡　蓉

审　判　员　胡　军

审　判　员　刘健红

二〇二五年三月十九日

本件与原件核对无异

法官助理　李睿龙

书　记　员　谭虹滟

18836_2025-03-26 15:40:17

18836_2025-03-26 15:40:17

重庆市第五中级人民法院

民事判决书

(2022)渝05民终1793号

上诉人（原审原告）：徐云鸽，男，1984年10月15日出生，汉族，现住重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景7栋1单元2503号，公民身份号码533222198410151015。

委托诉讼代理人：黄华，重庆序章律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李美文，重庆序章律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：戴修建，男，1981年6月14日出生，汉族，住重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号，公民身份号码510232198106143711。

被上诉人（原审被告）：韩静，女，1984年11月19日出生，汉族，住重庆市江津区琅山大道273号3幢1单元6-1，公民身份号码500381198411190427。

上诉人徐云鸽因与被上诉人戴修建、韩静民间借贷纠纷一案，不服重庆市大渡口区人民法院（2021）渝0104民初8153号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年2月17日立案后，依法组成合议庭审理了本案。上诉人徐云鸽的委托诉讼代理人黄华、

18836_2025-03-26 15:40:17

18836_2025-03-26 15:40:19

李美文，被上诉人戴修建到庭参加诉讼。被上诉人韩静经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

徐云鸽上诉请求：1.撤销一审判决，改判为戴修建与韩静共同偿还本案借款本金20万及利息；2.一审、二审诉讼费由被上诉人承担。主要事实及理由：1.被上诉人戴修建的借款实质上并没有超出家庭日常生活需要；2.所借款项即使超过了日常生活所需，但被上诉人借款是用于夫妻共同生活、共同生产经营；3.本案借款是韩静认可的夫妻共同行为。

戴修建答辩称，戴修建跟韩静离婚有四年了，韩静是否也要承担借款由法院判决，戴修建一直愿意偿还借款和利息，只是现在经济困难。

徐云鸽向一审法院起诉请求：1.判令戴修建、韩静共同偿还徐云鸽借款200 000元及利息（利息以200 000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%，计算至2020年8月19日的利息为54575元；再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清）；2.本案诉讼费由戴修建、韩静承担。

一审法院经审理查明，2017年12月9日，徐云鸽分两笔向戴修建指定商户跨行消费32 500元、150 000元，另用其信用卡跨行消费17 500元，合计200 000元。当日，戴修建向徐云鸽出具借条一张，主要载明：今向徐云鸽借到200 000元，双方约定利息为贰分，利息每月支付一次，借款期限一年。2019年1月

18836_2025-03-26 15:40:19

18836_2025-03-26 15:40:19

1日，戴修建再次向徐云鸽出具借条一张，主要载明：借款人戴修建于2019年1月1日向借款人借款200 000元，月利息贰分，如不能按时归还，愿承担所有法律责任。之前向徐云鸽出具的借条（利息已结清）做废，以本次借据为准。另查明，借款发生后，戴修建支付利息至2019年6月30日，之后未偿还借款本金及利息。另查明，戴修建与韩静于2016年8月22日登记结婚，2020年4月9日登记离婚。

一审法院认为，依法成立的借贷关系受法律保护，借款人应当按照约定及时归还借款。本案中，戴修建再次出具借条确认借款及利息，但未约定还款期限，徐云鸽可随时主张戴修建偿还借款，徐云鸽通过向该院起诉的方式主张戴修建偿还借款，符合法律规定，戴修建应当及时偿还，其逾期履行，应当承担继续履行、赔偿损失等违约责任。双方对利息约定为月息贰分，该约定不违反当时的司法解释规定，后徐云鸽主动对利息进行调整，亦符合现行规定，戴修建对此无异议，故该院对徐云鸽主张戴修建偿还借款200 000元及利息（利息以200 000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%，计算至2020年8月19日的利息为54 575元；再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清）的诉讼请求，予以支持。徐云鸽基于韩静系戴修建的配偶，借款发生在夫妻关系存续期间，要求韩静承担共同还款责任。因该债务系戴修建以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，徐云鸽亦未举示证据证明该债务用于戴修建、

18836_2025-03-26 15:40:19

18836_2025-03-26 15:40:19

韩静夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，故该院对徐云鸽主张韩静承担共同还款责任的诉讼请求，不予支持。韩静经该院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，该院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十条、第六十条、第一百零七条、第一百九十六条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国婚姻法》第四十一条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条、第二十五条、第二十八条第二款第（二）项、第三十一条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第二款、第六十四条、第一百三十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决：一、戴修建于本判决生效之日起三日内偿还徐云鸽借款 200 000 元及并以 200 000 元为基数，从 2019 年 7 月 1 日起，按照月利率 2%计算至 2020 年 8 月 19 日，再从 2020 年 8 月 20 日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清；二、驳回徐云鸽的其他诉讼请求。如果戴修建未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取 2 559 元（徐云鸽已预缴），由戴修建负担。

二审中，徐云鸽举示其农业银行银行交易流水一份，拟证明

18836_2025-03-26 15:40:19

18836_2025-03-26 15:40:20

被上诉人韩静的母亲李福容按照韩静的指令向上诉人偿还借款利息，也证明了韩静知晓该借款的存在，愿意进行偿还。戴修建质证称该证据不能达到其证明目的。本院对徐云鸽所举示的证据的真实性予以认可，但该证据不能达到认定借款系夫妻共同债务的证明目的，本院不予采纳。

二审查明其他的事实与一审一致。

本院认为，本案二审的争议焦点为：案涉借款是否属于戴修建、韩静的夫妻共同债务，韩静是否需要承担还款责任。针对上述争议焦点，本院评述如下：

夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院应予支持。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。本案中，上诉人徐云鸽主张本案借款发生在戴修建、韩静婚姻关系存续期间，韩静知晓该借款事实，且所借款项均用于家庭日常生活及生产经营，故案涉借款应属于夫妻共同债务。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。徐云鸽所举示的证据并不足以证明案涉款项用于了夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，且该款系戴修建以个人名义所借，故上诉

18836_2025-03-26 15:40:20

18836_2025-03-26 15:40:20

人的上诉请求不能成立，一审认定事实清楚，本院予以支持。

综上，徐云鸽的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费5118元，由徐云鸽负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　胡　蓉

审　判　员　胡　军

审　判　员　刘健红

重庆市第五中级人民法院

本件与原件核对无异

二〇二五年三月十九日

法官助理　李睿龙

书　记　员　谭虹滟

18836_2025-03-26 15:40:20